

기관주의·주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 보훈복지타운 입주민 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■■실, ■■■■■원

3. 내 용

가. 업무개요

■■■■■은 입주 자격을 갖춘 고령의 국가유공자 또는 국가유공자 등의 유족이나 가족에게 주거 공간을 제공하고 건강증진, 생활 서비스 등을 지원하며 입주자 관리 업무를 수행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「보훈■■■■■운영규정」 제8조(입주자격), 제13조(입주자 등록 및 입주기간), 제31조(입주자 실태조사), 제32조(약정해지)에 따르면 복지타운 입주 자격을 갖춘 입주자는 지정된 날짜에 2년 단위로 계약을 체결하고, 약정기간 이후에도 계속 거주를 희망하는 경우 ■■■■■은 [표 1]과 같이 입주자 실태조사를 통해 자격을 확인하고 입주 약정을 재체결할 수 있으며 입주 자격의 상실 및 유예기간 이후에는 약정이 해지 된다고 규정하고 있습니다.

[표 1] ■■■■■ 입주자 실태조사 주요 내용

조사횟수	조사시기	실태조사 주요 내용	비고
연 2회	2월, 8월	① 입주자의 실제 거주 여부 ② 입주자 권리의 양도 및 전대 여부 ③ 전용공간이 주거 외 다른 용도로 사용되고 있는지 여부 ④ 입소자의 거동 능력이 있는지 여부	○ 규정 제31조에 따라 복지타운은 입주자에게 필요한 서류 요구 및 주택 출입조사, 질문 등을 할 수 있고, 필요한 경우 관계행정기관 등에 자료의 제공을 요구할 수 있음

또한 같은 규정 제28조(제3자의 일시 거주)에 따르면 ■■■■■ 입주자는 입주자의 자녀나 친족이 입주자의 요양보호 등을 위해 일시적으로 동거하게 될 때는 원장의 승인을 받아야 하며, 승인받은 자는 거주 일로부터 6개월 이내 또는 일

시 거주 사유가 없어질 때는 즉시 퇴거하여야 하고, 계속 거주가 필요한 경우 6개월 단위로 원장의 승인을 얻어 연장할 수 있다고 규정하고 있습니다.

따라서 ㉠㉠㉠㉠은 입주 약정이 도래 또는 경과하는 사람에 대하여 매년 2회(2월, 8월) 입주자 실태조사를 하여 입주자의 신상 변동, 불법 전입자, 제3자의 일시 거주 승인 기간 준수 여부 등을 자세히 점검하고 위반사항 발견 시 퇴거 통보, 운영위원회 개최 등 필요한 조치를 하여야 하며,

㉠㉠㉠㉠ 입주자가 제3자 일시 거주 승인을 요청할 때는 승인신청서와 함께 일시 거주 사유에 해당하는 증빙서류(진단서 등)를 확인하고 6개월 이내 기간을 두어 승인해 주고(필요시 재승인 절차를 거쳐 6개월 단위로 승인 가능), 승인 기간 종료 및 일시 거주 사유 종료 시에는 전입자의 퇴거 이행 여부를 확인하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 입주자 실태조사 실시 관련

㉠㉠㉠㉠은 입주 약정 만료시기가 도래되거나 경과한 사람을 대상으로 입주자 실태조사를 하여야 함에도 전체 세대를 대상으로 연 1회만 실시하고,

2) 입주자 주택소유 확인 관련

㉠㉠㉠㉠ 최초 입소 시 자격조건인 ‘무주택자’에 대한 입주 후 관리 현황을 점검 한 결과, 입주자 실태조사 시 입주 후 입주자 또는 배우자의 다른 주택 소유 여부를 확인하지 않고 있으며, 규정에 따른 입주자 실태조사를 통한 입주자의 주택 소유 여부를 확인하는 것은 현실적으로 불가능하므로 이에 관한 규정 개정이 필요한 것으로 확인되었습니다.

3) 입주약정 재체결 관련

또한 ㉠㉠㉠㉠ 입주자가 약정기간 이후에도 계속 거주를 희망하는 경우 입

주자 실태조사 후 입주 자격에 이상이 없는 자에 대하여 재체결을 위한 입주약정서를 작성하여야 하나, 자동 연장 방식으로 계속 거주하도록 운영한 사실이 확인되었으며,

4) 제3자의 일시 거주 승인 관련

제3자 일시 거주를 매년 1회 입주자 실태조사 시 일괄적으로 승인 요청서를 청구하고, '21년 제3자 일시 거주로 34개 주택에 대해 승인을 하였으나 승인 요청서는 19개로 부실하게 관리되고 있으며, 일시 거주 사유에 해당하는 증빙서류(진단서 등)를 확인한 후 승인하여야 함에도 '18년, '19년, '21년에는 증빙서류의 제출 없이 승인하고 '20년에는 입주자 실태조사 시에만 진단서만을 제출받아 일시 거주를 승인한 사실이 확인되었습니다.

또한, ㉠㉡㉢㉣에 [표 2]와 같이 제3자 일시 거주 승인 요건에 해당하지 않는 자가 거주하고 있는 것이 의심되는 사례를 확인하였습니다.

[표 2] 2021년 복지타운 불법거주자 의심 사례

연번	해당 동호	의심 사유	비고
1	101동 ○○○호	부부가 동거 중이거나 아들 2명을 제3자 일시 거주자로 승인	
2	101동 ○○○호	입주자가 요양원에 입소하였으나 딸을 제3자 일시 거주자로 승인	
3	107동 ○○○호	부부가 요양원에 입소하였으나 관계 불상자를 제3자 일시 거주자로 승인	
4	107동 ○○○호	입주자가 요양원에 입소하였으나 관계 불상자를 제3자 일시 거주자로 승인	

4. 관계기관 의견 : ㉠㉡㉢㉣원에서는 감사 결과를 수용하고, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●장(㉠㉡이사)은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 ㉠㉡㉢㉣원에 「기관주의」 조치하시고,(기관주의)

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.
(주의)

○ ■■■원장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시고,(주의)
- ■■■원(㉠㉠㉠㉠) 운영 실정을 반영하여 입주자 실태조사 시 확인 사항에 대한 기준을 개선하시고 전체 입주 세대 대상 주민등록전입세대 발급 등을 통해 거주자 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
■■■원	사무직4급	○○○	시설부장	'17.07.01.~'21.12.31.	♀♀보훈병원	주의
■■■원	기능직	○○○	서무담당	'16.07.01.~현재	좌동	주의